

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6321/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร
นาง สาย บัว รอด รัศมี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยนำบัตร เอ.ที.เอ็ม.ไปกดถอนเงินจากบัญชีของ น. จะอาศัยเพียงว่าการที่จำเลยเป็นเจ้าของบัตรจึงสันนิษฐานว่าจำเลยนำบัตรไปกดถอนเงินไม่ได้ เพราะผู้ที่ได้บัตรนั้นไปและรู้เลขรหัสก็สามารถนำบัตรไปกดถอนเงินได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของบัตร พยานโจทก์ยังมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ แม้จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ห้ามฎีกา แต่ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 91 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 150,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335 วรรคแรก เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 91 ความผิดกระทงแรกตามมาตรา 334 จำคุก 2 ปี ความผิดกระทงที่ 2 ถึง 4
ตามมาตรา 335 วรรคแรก จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 8 ปี ให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน 150,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำคุกกระทงแรก 1 ปี ส่วนกระทงที่ 2
ถึงที่ 4 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อผู้คดี มีเหตุบรรเทา
โทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8
เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสียหายหรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในเบื้องต้นเห็นควรวินิจฉัยข้อเท็จจริงเสีย
ก่อนว่า จำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์หรือไม่ ได้ความว่า จำเลยฝากใส่ชื่อจำเลยไว้ใน
ทะเบียนบ้านของนางสาวนนทพรอยู่เย็น แต่พักอาศัยอยู่คนละบ้าน จำเลยเป็นลูกค้า
ทำผมที่ร้านเสริมสวยของนางสาวนนทพร จำเลยกับนางสาวนนทพรไปขอเปิดบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารผู้เสียหายในวันเดียวกัน โดยวิธีการใช้บัตรเอทีเอ็มถอนเงิน
ธนาคารผู้เสียหายออกบัตรเอทีเอ็มให้แก่จำเลยแต่ระบุหมายเลขบัญชีผิดพลาดเป็น
บัญชีของนางสาวนนทพร ซึ่งถ้าจำเลยนำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงินก็จะ
เป็นการถอนเงินจากบัญชีของนางสาวนนทพร ได้ความจากคำเบิกความของนาย
สนอง พิณรัตน์ และนายสุรพล เย็นศรี พนักงานธนาคารผู้เสียหายประกอบรายการ
ถอนเงินเอกสารหมายเลข 7 พร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 15 ว่า ระหว่างวันเวลาเกิด
เหตุมีผู้นำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงินจากบัญชีของนางสาวนนทพร ซึ่งผู้ที่
นำบัตรเอทีเอ็มไปใช้ได้จะต้องเป็นผู้ครอบครองบัตรและต้องรู้ตัวเลขรหัสที่จะกดถอน

เงินด้วยตัวเลขรหัสนี้เป็นความลับรู้เฉพาะจำเลยผู้เป็นเจ้าของบัตรนายสนอง พิณรัตน์ พยานโจทก์เบิกความว่า เหตุนี้จึงน่าจะเชื่อว่าจำเลยนำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงิน แต่นายสุรพล เป็นศรีพนักงาณธนาคารผู้เสียหายเบิกความว่า ผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรหากได้บัตรเอทีเอ็มและรู้เลขรหัสก็สามารถที่จะนำบัตรไปกดถอนเงินได้ เช่นเดียวกัน เห็นได้ว่าผู้ที่นำบัตรไปกดถอนเงินไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำเลยเสนอไปบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดจำเลยก็อาจนำบัตรดังกล่าวไปกดถอนเงินได้ โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้นำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงิน จำเลยเบิกความว่าจำเลยเคยนำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงิน แต่เครื่องขัดข้องได้เงินมาเพียง 100 บาท หลังจากนั้นบัตรเอทีเอ็มของจำเลยได้หายไปพร้อมเลขรหัสซึ่งเก็บไว้ในซองเดียวกัน ได้ความว่าร้านของจำเลยเปิดเป็นคาเฟ่ขายอาหารและมีนักร้อง ซึ่งน่าจะมีคนเข้าออกจำนวนมาก ประกอบกับมีเงินฝากในบัญชีจำนวนน้อยเพียง 1,900 บาท หากจำเลยไม่ได้สนใจเก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัยอาจสูญหายได้ นางสาวนันทพรพยานโจทก์เบิกความว่า พยานเคยใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มาก่อน และเคยทำบัตรหายพร้อมกับเลขรหัสซึ่งใส่ไว้ในซองเดียวกัน เป็นเหตุให้ในครั้งนั้นเงินในบัญชีของพยานหายไป 20,000 บาท ดังนี้ เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นการสูญหายและผลที่เกิดขึ้น ในกรณีของจำเลยก็อาจสูญหายได้เช่นเดียวกันเมื่อโจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยนำบัตรเอทีเอ็มไปกดถอนเงินจากบัญชีของนางสาวนันทพรเช่นนี้แล้ว จะอาศัยแต่เพียงว่าจำเลยเป็นเจ้าของบัตรจึงสันนิษฐานว่าจำเลยนำบัตรไปกดถอนเงินดังคำเบิกความของนายสนองพยานโจทก์นั้นอาจผิดพลาดได้ เพราะผู้ที่ได้บัตรนั้นไปและรู้เลขรหัสก็สามารถนำบัตรนั้นไปกดถอนเงินได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำเลย นอกจากนี้ปรากฏตามสำเนาบัญชีเงินฝากของนางสาวนันทพรเอกสารหมายเลข 8 ว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 นางสาวนันทพรนำเงินฝากเข้าบัญชี 140,000 บาท รวมกับที่มีอยู่เดิมเป็นเงิน 150,740.35 บาท ครั้นวันรุ่งขึ้นก็มีผู้นำบัตรเอทีเอ็มของจำเลยไปกดถอนเงินจากบัญชี 4 วัน ติดต่อกัน โดย

เครื่องเอทีเอ็มกำหนดให้ถอนได้ไม่เกินวันละ 40,000 บาท จนมีเงินเหลือในบัญชี 240.35 บาทซึ่งผู้ที่นำบัตรเอทีเอ็มไปกดถอนเงินน่าจะต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงการนำเงินเข้าฝาก จึงสามารถนำบัตรเอทีเอ็มไปกดถอนเงินได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้ถึงการที่นางสาวนนทพรนำเงินฝากเข้าบัญชี ดังนี้ พยานโจทก์ยังมีข้อสงสัย ไม่ชัดเจนพอที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ แม้ปัญหานี้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามฎีกา แต่ถ้าศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185, 215, 225คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยฎีกาว่า เงินเป็นของนางสาวนนทพร ธนาคารไม่ใช่เจ้าของเงินไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ และเมื่อนางสาวนนทพรไม่ได้ร้องทุกข์พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นสาระแก่นคดี เพราะความผิดฐานลักทรัพย์ในคดีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินแม้ผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ